

k-shakai <k-shakai@city.hiratsuka.kanagawa.jp> 2025年10月10日 15:04

To: k-shakai <k-shakai@city.hiratsuka.kanagawa.jp>

PTA適正化推進委員会

事務局代表 佐藤 大 様

いつもお世話になっております。お問い合わせいただいた件について、回答に時間を要したことをお詫び申し上げます。次のとおり回答いたします。

1 PTAの入会契約の成立要件に関する法的見解について

回答: 入会に際しては、明確な入会の意思表示が必要であると考えます。

2 学校によるPTA会費の徴収行為が無権代理に該当するかについて

回答: 学校がPTAの代理として会費徴収業務を行う場合には、業務委託契約を結び代理権を有することを明確にしておく必要があると考えます。書面契約を取り交わさなくても、PTAと学校とのやり取りの中で同意を得てPTAの要請に応じて学校が会費徴収を行っているのであれば、契約が生じていると見なすことはできると考えますが、書面契約などで契約の有無を明確にしておくことが望ましいと考えます。

3 入会申込書による保護者および教職員の明確な意思確認の必要性について

回答: 民法では「契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない」とあるため、書面を取得することは必要不可欠ではありませんが、明確な意思表示を確認するための手段として書面を取得することが望ましいと考えます。

4 個人情報保護法に基づく児童名簿・連絡個票の利用目的逸脱について

回答: 保護者の同意のない個人情報の利用は、望ましくないと考えます。研究会等の機を捉え、個人情報の適正な管理について指導、助言しておりますが、引き続き、個人情報保護の観点から周知に努めます。

5 PTAの運用に関する教育委員会の是正指導責任について

回答: PTA活動の実態を踏まえて、必要に応じて、指導・助言をしてまいります。

6 任意加入・法令遵守が確保されるまでの暫定的措置に関する方針について

回答：PTA活動の実態を踏まえて、必要に応じて、指導・助言をしてまいります。

以上となります。よろしくお願いいたします。

=====

平塚市教育委員会
TEL 0463-23-1111
教育総務部教育総務課
E-mail k-soumu@city.hiratsuka.kanagawa.jp
社会教育部社会教育課
E-mail k-shakai@city.hiratsuka.kanagawa.jp
=====